

1500506-30.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Martinópolis

Foro: Foro de Martinópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Justiça do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E do Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Martinópolis

Foro de Martinópolis

1ª Vara Judicial

Rua José Henrique de Mello nº 158, Martinópolis-SP - cep 19500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500506-30.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500506-30.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163879/2022 -

DEL.POL.RANCHARIA, 25596935 - DEL.POL.RANCHARIA, 2163879 - DEL.POL.RANCHARIA, 2163879 - DEL.POL.MARTINOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON APARECIDO DE SOUZA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia EMERSON APARECIDO DE SOUZA PEREIRA como incurso na prática do delito tipificado no o artigo 155, § § 1º e 4º, inciso I, e § 6º, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 15 de junho de 2022, , por volta de 23h10, utilizando-se do veículo VW/Saveiro, placas AHB 0016, no interior da "Fazenda Manduvi", localizada no Bairro Laranja Doce, neste município e comarca de Martinópolis, Emerson Aparecido de Souza Pereira, subtraiu, para si, durante o repouso noturno e

rompimento de obstáculo, 02 animais bovinos, da raça Angus, de aproximadamente 07 arrobas cada um, bens avaliados em R\$ 6.000,00, pertencente à vítima José Junqueira Meirelles.

Nas mesmas circunstâncias o réu, se evadiu da propriedade pela estrada rural que da acesso ao assentamento Nova Conquista, no município de Rancharia. Nesse ínterim, Guardas Municipais de Rancharia, que patrulhavam a estrada rural, avistaram o veículo com duas novilhas amarradas com cordas na carroceria, e diante da atitude suspeita, os guardas municipais efetuaram abordagem no veículo, apreenderam os animais e prenderam o acusado em flagrante delito.

Oferecida a denúncia, houve o seu recebimento em 12 de julho de 2022 (fls.169/170), com a citação (fls.245) e a resposta à acusação (fls. 252).

Confirmado o recebimento da denúncia e rejeitada a hipótese de absolvição sumária (fls. 261/262), prosseguiu-se à fase instrutória do processo, momento em que foram ouvidas as testemunhas e vítima e, por fim, interrogado o réu.

Tendo em vista a inexistência de manifestação quanto à fase prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal, houve a apresentação de alegações finais.

Em seus memoriais finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência dos pedidos, já que comprovado a materialidade e a autoria do crime.

Por outro lado, em memoriais da defesa, o réu pretende a sua absolvição ou, subsidiariamente, pediu a aplicação da pena mínima e os benefícios penais cabíveis. Eis a síntese do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

No mérito, a pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 155, § § 1º e 4º, inciso I, e § 6º, do Código Penal.

A materialidade delitiva resultou provada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de prisão em flagrante (fls.04), auto de exibição e apreensão (fls.15/16), foto dos animais (fls. 34/48), bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria é inconteste, em especial, por intermédio da prova documental e oral coligida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Em sede de inquérito policial, a testemunha José Aparecido Belo, guarda municipal, declarou que (fls.05): "Sou Guarda Municipal, atualmente na patrulha rural, sendo que na noite de hoje, por volta de 23.10 horas, juntamente com o colega Lucas, realizávamos patrulhamento pela estrada rural que dá acesso ao assentamento Nova Conquista, neste município, onde deparamos com o veículo VW-Saveira placas AHB0016, que trafegava naquela estrada sentido rodovia SP-284, sobre o qual transportava duas novilhas, amarradas com cordas; que, suspeitamos e resolvemos abordar o referido veículo; que, demos sinal de parada, sirene e sonoro, sendo que o condutor empreendeu mais velocidade no veículo, até que uma novilha caiu na estrada; que, continuamos a perseguição por mais uns cinco km, até que o condutor perdeu o controle do veículo e parou sobre um banco de areia; que, o autuado presente Emerson se evadiu a pé, pelo pasto, sendo detido mais adiante; que, após detido, Emerson confessou que havia furtado aquelas duas novilhas na fazenda Mantuvi, município de Martinópolis, e que iria matá-las no assentamento São Pedro e iria vender a carne; que, Emerson disse que estava sozinho; que, verificamos que o veículo em questão foi furtado em 27/09/2021, conforme ocorrência registrada na Delpol de Álvares Machado. Que, ante os fatos dei voz de prisão em flagrante a Emerson Aparecido de Souza Pereira por furto e o conduzimos a esta Delegacia de Polícia; que, o representante da fazenda Mantuvi reconheceu as duas novilhas como sendo de sua propriedade; que, por medida de segurança utilizamos algema; que, as novilhas ficaram na fazenda Piola, à disposição da vítima, devidamente reconhecida."

Em juízo, disse que estavam patrulhando na área dos fatos pois estavam ocorrendo diversos furtos de gado. Estavam parados quando visualizaram a Saveiro, com dois animais na carroceria. Ao darem sinal de parada, o acusado empreendeu fuga. O perseguiram por alguns quilômetros, sendo que um dos animais acabou caindo durante

a perseguição. O acusado então acabou batendo o veículo e tentou empreender fuga à pé, sendo que os guardas municipais os alcançaram. Esclarece que havia duas novilhas amarradas na carroceria. O carro era produto de furto. Segundo o réu, ele teria comprado o veículo de uma pessoa. O animal que caiu do veículo ficou machucado. O réu confessou que furtou os bovinos, dizendo que ia abate-los e vender a carne. Depois que foi alcançado, o acusado apresentou resistência, que foi contida pelos guardas, tendo que fazer o uso de algemas. Deixaram os animais em uma Fazenda próxima, pois se os levassem à Delegacia eles morreriam, à pedido do próprio Delegado. Não conhecia os réus, mas havia comentários nos meios policiais que o réu estaria cometendo furtos de semoventes e implementos agrícolas. O brinco registrador havia sido arrancado dos animais. Os animais estavam dopados, pois estavam sonolentos. Não visualizaram outra pessoa dentro do veículo. Não foram no local exato do furto. Não encontraram seringas ou medicamentos para dopar o animal. A testemunha Lucas Balbino Hatamoto, também guarda municipal, teve seu depoimento no mesmo sentido do acima relatado (fls.06).

A testemunha Thiago da Silva Campos declarou que (fls.07): "sou gerente da fazenda Manduvi, localizada no município de Martinópolis, propriedade de José Junqueira Meireles; que, na noite de hoje, por volta de 00.00 hora, fui acionado pela Guarda Municipal desta cidade de Rancharia, ante o furto de duas novilhas de propriedade do senhor José Junqueira; que, fui até o local em que estavam os animais e os reconheci como sendo da fazenda, mesmo porque tinham brincos na orelha e tatuagem próprios da fazenda; que, eram duas novilhas, com idade de oito meses, com valor médio de R\$2.500,00 cada uma; que, não conheço o autuado presente"

Em juízo, a testemunha disse que os guardas municipais chegaram em sua casa por volta da meia-noite. Os levaram então ao local onde os animais teriam sido apreendidos com o acusado. Reconheceu os animais como sendo de propriedade da Fazenda Manduvi, da qual é capataz. Os animais estavam bem machucados. Cada animal valia por volta de R\$ 2.500,00 a R\$ 3.000,00. Os animais tinham brinco nas orelhas e tatuagens identificadoras. Os brincos haviam sido arrancados, mas reconheceu os bois pelas tatuagens. O animal que caiu da Saveiro ficou uma semana se recuperando. A cerca havia sido cortada e teve que ser remendada. Havia rastros que indicavam que duas ou mais pessoas haviam participado do crime. Os animais tinham sinais de estarem dopados, pois estavam "bobos", sem reação. O machucado da orelha cicatrizou. A propriedade nunca foi alvo de outros furtos. Não presenciou o furto ocorrendo. Não tirou fotos da cerca quebrada pois no dia posterior aos fatos seu patrão já viu a cerca rompida. Seu patrão tirou fotos da cerca e não fez exames de sangue nos animais. Pelo sintoma, consegue dizer o medicamento utilizado, mas não acharam as ampolas dos medicamentos.

A testemunha Edilson disse que trabalha há décadas com gado. Quanto aos fatos, disse que os animais estavam com o orelha machucada e dopados. O bezerro que caiu ficou uma semana em recuperação. Que os arames da cerca foram desamarrados e abaixados, entrando para dentro da propriedade. O local não costumava ser alvo de furtos de animais. Trabalha na fazenda vítima e não presenciou o furto.

O acusado, Emerson Aparecido de Souza Pereira, declarou que (fls.08): " que, estou cientes dos motivos e dos autores da minha prisão; que, realmente estava furtando as duas novilhas, eis que sou assentado no Assentamento Nova Conquista, estando com parcelas atrasadas do meu lote e pretendia saldá-las; quanto ao veículo, o adquirida de Cláudio Bernardes na cidade de Quatá e não sabia que era furtado; solicito que minha esposa Keila seja avisada da minha prisão pelo fone 18-996226014; que dois filhos, um deles menor de idade; que, já fui processado, mas fui absolvido; pratiquei o furto sozinho."

Em juízo, confessa ter cometido o furto. Afirma que eram duas novilhas de aproximadamente 6 meses. Para cometer o furto, usou pedaços de cana para atrair os animais e depois os passou por debaixo da cerca. Confirma o depoimento dos guardas municipais. Ia matar os animais para comer e vender. Cortou o brinco de identificação dos animais. Esclarece que laçou os animais e os arrastou pelos pés por debaixo da cerca. A boca foi amarrada na saveiro. Não dopou os animais. Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra das testemunhas encontra-se em consonância com o conjunto probatório, enfatizando que os elementos presentes

demonstram, com segurança, a prática do crime de furto.

Como se vê, o acusado confessou espontaneamente os fatos imputados na denúncia. Tal confissão encontra respaldo no cotejo com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, e será levada em consideração na dosimetria da pena.

Para além da confissão, os fatos estão corroborados pelas declarações das testemunhas que são compatíveis com os documentos acima indicados como prova da materialidade, enfatizando que os elementos presentes demonstram, com segurança, a prática do crime de furto. Assim, não há controvérsia a respeito da autoria e materialidade do delito.

O crime foi consumado porque a parte acusada logrou inverter a posse de fato da res furtiva, sendo irrelevante o fato de a referida posse ter sido exercida por breve lapso e de maneira não pacífica (STJ, AgRg no REsp 1830412/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

O dolo do crime previsto no art. 155, Código Penal, evidencia-se pelo contexto delitivo acima exposto, que deixa claro que o acusado, sabendo não ser a res de sua propriedade, dela apoderou-se com o ânimo de subtraí-la para si, tanto que foi visto com os bois e foi preso em flagrante após a abordagem dos guardas municipais. Na espécie, o furto se reveste da forma qualificada em razão de ter ocorrido a subtração de semovente domesticável de produção (bois) (art. 155, §6º, CP), o que devidamente comprovado nos autos, inclusive por prova testemunhal colhida em juízo, suficiente para o reconhecimento da qualificadora (STJ, REsp 809.912/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2006, DJ 05/06/2006, p. 316). Quanto a causa de aumento do repouso noturno, ficou plenamente comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, uma vez que as testemunhas confirmaram que o furto ocorreu de madrugada.

Todavia, recentemente, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do CP) não incide na forma qualificada do crime.

Assim, referida causa será devidamente valorada quando da fixação da pena-base, apenas, e não como causa de aumento de pena.

Em relação a prisão em flagrante realizada pelos Guardas Municipais, não há qualquer nulidade, pois conforme previsto no art.301, do Código de Processo Penal: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito." .

Apesar de não ser o presente caso, vale deixar claro que o recente precedente firmado pelo STJ diz respeito somente a incompetência dos guardas municipais de realizar busca pessoal do suspeito, e nada diz a respeito da prisão em flagrante. De fato, qualquer pessoa – e aqui se incluem os guardas municipais – podem realizar a prisão de quem esteja em flagrante delito. E, no caso dos autos, evidente que o réu se encontrava em situação de flagrância, pois foi encontrado com a res furtiva logo depois de ter cometido o delito, assim como previsto no artigo 302, IV, do CPP.

Quanto a qualificadora prevista no art.155, § 4º, I, do Código Penal, qual seja, rompimento de obstáculo, nada restou comprovado nos autos, motivo pelo qual não deverá se reconhecer a qualificadora em questão sem o laudo pericial, não bastando o depoimento das testemunhas.

Não há que se falar em aplicação do estado de necessidade. De fato, não restou comprovada a incidência da excludente de ilicitude do artigo 24 do Código Penal, vez que o réu não praticou o delito para salvar-se ou a outrem de perigo atual. Presentes, portanto, as elementares do tipo em comento, não devendo prosperar as teses defensivas.

Por fim, o furto qualificado foi consumado, eis que os bens da vítima foram, efetivamente, retirados de sua esfera de vigilância e disponibilidade e ficaram na posse tranquila e desvigiada do acusado. O dolo na conduta do réu é latente nas provas colhidas nos autos.

Destarte, as provas produzidas autorizam a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de perpetrar o crime aquilato na denúncia.

Conclui-se, assim, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Dosimetria

Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 155, §4 Código Penal, ou seja, pena de reclusão de 2 (dois) anos e multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

As circunstâncias do delito são mais gravosas que o normal. Isto porque o crime foi cometido durante a noite, o repouso noturno. Em que pese não incida a causa de aumento de pena, plenamente possível a consideração de tal circunstância nesta primeira fase da dosimetria, pois a conduta se revela mais gravosa, vez que cometida em situação de menor vigilância.

As consequências do delito ainda são mais gravosas do que o normal. Isto porque os animais acabaram ficando machucados, sendo que um chegou a se acidentar durante a tentativa de fuga do acusado.

Ainda, o acusado possui maus antecedentes – fls. 173/174.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Presente a atenuante da confissão espontânea. Presente também a agravante da reincidência, vez que o acusado ostenta condenação criminal transitada em julgado dentro do período depurador, diversa da utilizada na 1ª fase – fls. 174.

Compenso as circunstâncias e mantenho a pena-base inalterada.

c) Causas de aumento e diminuição

Não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Considerando, pois, a quantidade de pena aplicada e o fato de o réu ser reincidente específico em delitos patrimoniais e ostentar maus antecedentes, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido:

TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

O réu terá início de cumprimento de pena no regime fechado. Não vislumbro alteração nos motivos que substanciaram a decretação de sua prisão preventiva. Desse modo, deverá permanecer preso durante a fase recursal, se for o caso. Ademais, não faz

sentido que o réu tenha esperado o julgamento preso e agora, condenado ao cumprimento de pena de reclusão com início em regime fechado, possa recorrer em liberdade.

Nesse sentido, veja-se decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E do Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº 0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto nº 4.455 5)

Dispositivo

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO o réu EMERSON APARECIDO DE SOUZA PEREIRA como incurso na pena do artigo 155, § 6º, do Código Penal, à pena 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, cada qual em seu patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa.

Incabível a substituição por penas restritivas de direito ou suspensão condicional da pena, vez que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.

Responderá o réu pelas custas e despesas processuais. O réu não poderá recorrer em liberdade da sentença.

Após o trânsito em julgado expeça-se o necessário. Suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

Publicada em audiência, as partes foram intimadas. O Ministério Público manifestou desinteresse em recorrer. O Assistente de acusação manifestaram desinteresse. A Defesa indicou que irá recorrer da sentença, saindo intimada para apresentação das razões recursais no prazo legal.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Martinópolis, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA